TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (independencia del Tribunal; procedimientos; legitimación del amparo; incidentes de suspensión; plazos y traslados). Luego repasa en cada sección las reglas señaladas y, por último, confirma la redacción literal en los artículos referenciados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Posición del Tribunal Constitucional	1	Define al Tribunal como intérprete supremo de la Constitución y fija su independencia y su sujeción a la Constitución y a su ley orgánica.
Decisión en primera votación	9	Establece que, en primera votación, se exige mayoría absoluta.
Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad	35	Cuando una norma con rango de ley aplicable pueda ser contraria a la Constitución, el juez o tribunal debe plantear la cuestión.
Amparo constitucional: legitimación	46	En ciertos casos, partes, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal están legitimados para interponer recurso de amparo.
Incidente de suspensión: sustanciación con audiencia e informe	56	Prevé audiencia de partes y Ministerio Fiscal, plazo común máximo de tres días y posible informe de autoridades responsables.
Suspensión por el órgano que formula el conflicto	64	En los demás supuestos, el órgano puede solicitar suspensión invocando perjuicios de imposible o difícil reparación.
Traslado del escrito y plazo de alegaciones	74	Recibido el escrito: traslado al órgano requerido dentro de diez días y fijación de un mes para alegaciones.
Comunicación de vacantes	15	La norma recoge la comunicación a Cámaras, Gobierno o Consejo General del Poder Judicial de las vacantes, en cada caso.

3. Régimen general del Tribunal Constitucional (arts. 1)

Independencia y sujeción

- El Tribunal Constitucional actúa como intérprete supremo de la Constitución.
- Es independiente de los demás órganos constitucionales y queda sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica.

4. Reglas de decisión: primera votación (arts. 9)

Mayoría exigida

- En primera votación, se requiere mayoría absoluta.
- Esta regla fija el umbral para que la decisión alcance validez en la primera fase de votación.

5. Cuestión de inconstitucionalidad y vía judicial (arts. 35)

Cuándo se plantea

- Si un juez o tribunal considera, de oficio o a instancia de parte, que una norma con rango de ley aplicable puede ser contraria a la Constitución, plantea la cuestión.
- El planteamiento depende de que la validez de la norma sea determinante para el fallo.

6. Recurso de amparo: legitimación en supuestos previstos (arts. 46)

Quiénes pueden interponerlo

- En los casos a los que se refieren los artículos citados, las partes del proceso judicial pueden interponer amparo.
- También están legitimados el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

7. Suspensión: incidentes y solicitud según el supuesto (arts. 56,64)

Incidente de suspensión con audiencia e informe

- El incidente se sustancia con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
- Puede incorporarse informe de las autoridades responsables de la ejecución si la Sala o Sección lo cree necesario.

Solicitud de suspensión por el órgano que formula el conflicto

- En otros supuestos, el órgano que formalice el conflicto puede solicitar suspensión de la disposición, resolución o acto.
- La solicitud se basa en perjuicios de imposible o difícil reparación.

8. Traslado del escrito y plazos para alegaciones (arts. 74)

Actuaciones del Tribunal y plazo

- Recibido el escrito, el Tribunal lo traslada al órgano requerido dentro de diez días.
- Fija un plazo de un mes para que el órgano formule alegaciones.

9. Comunicación de vacantes (arts. 15)

Órganos destinatarios

- Se comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial las vacantes.
- La comunicación se realiza “en cada caso”, según corresponda al supuesto.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Incidente de suspensión: plazo común máximo	3 días	56.4
Traslado del escrito	10 días	74
Alegaciones del órgano requerido	1 mes	74

11. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.